

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת ולדימיר בליאק

פ/25/1612

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – דמי פגיעה לעובד עצמאי), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 94 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 94(ב), פסקה (2) – תימחק.

דברי הסבר

מטרת הצעת חוק זו היא לגשר על הפער הקיים בזכויות הסוציאליות בין עובדים ועובדות שכירים ובין עובדים ועובדות עצמאים בכל הנוגע לדמי פגיעה.

על פי דוח מטעם משרד הכלכלה לשנת 2020 אשר משקף את תמונת המצב טרם פרוץ מגפת הקורונה, העצמאים, בעלי העסקים הזעירים, הקטנים והבינוניים כולם יחדיו מהווים כ-60% מכוח העבודה ו-54% מהתוצר העסקי בישראל.

תקופה הקורונה הציפה אל פני השטח בעיות מהותיות רבות. בעיה מרכזית אחת, היא מידת הפגיעות של העצמאיים והעצמאיות בתקופות משבר. בתקופת הקורונה ניתן היה לראות כיצד רבים מבין העובדים העצמאיים נפגעו באופן נרחב בשל ההגבלות שהוטלו. אוכלוסייה זו לא חסינה מפגיעה גם בימים כתיקונם - משברים אישיים עשויים לפקוד כל אחד ואחת מאתנו, ועל כן יש להגן על אוכלוסייה זו בדומה להגנה על אוכלוסיית השכירים.

אוכלוסיית העצמאיים מהווה אחוז ניכר מאוכלוסיית המדינה, והיא חשובה מאין כמותה לכלכלת המדינה. השוואת הזכויות הסוציאליות שלה לזו של השכירים והשכירות, צפויה לעודד תעסוקה ויזמות עסקית. מעל 40,000 עסקים קטנים ובינוניים נסגרים מדי שנה, והיעדר הזכויות הסוציאליות הוא אחת הסיבות לכך. לפיכך, מוצע להעניק לעובדים עצמאים, בדומה לעובדים שכירים, מנגנון פיצוי במקרה של פגיעה גם בעד תקופת הזכאות הראשונה. פעולה זו אף תעודד אזרחים ואזרחיות מאוכלוסיות מוחלשות לקחת חלק בשוק העבודה, שכן ניתנת להם כרית ביטחון סוציאלית שלא הייתה לפני כן.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/1640 ; פ/25/573).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת עפר שלח וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/2502), על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/3382) ועל ידי חברת הכנסת טלי

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

פלוסקוב (פ/20/4632), על שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חבר הכנסת עפר שלח וקבוצת חברי כנסת (פ/21/218), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברי הכנסת עפר שלח ורם שפע (פ/22/27), על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/22/226), על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/22/471), על ידי חברי הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/22/1117), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת עפר שלח ורם שפע (פ/23/98), על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/23/290), על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/23/657), על ידי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון (פ/23/658), על ידי חברת הכנסת טלי פלוסקוב (פ/23/732), על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/769), על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/1852 ; פ/23/2404), על ידי חבר הכנסת עופר שלח (פ/23/2403) ועל ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/23/2540), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/24/1352), על ידי חבר הכנסת ולדימיר בליאק וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/1393), על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/24/1524), על ידי חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2059) ועל ידי חבר הכנסת יצחק פינדרוס (פ/24/2413) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן (פ/25/572) ועל ידי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון (פ/25/1611).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)